

**CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE SALUBRITATE
COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN VEDEREA
SORTĂRII, TRATĂRII ȘI ELIMINĂRII PRIN DEPOZITARE**

Nr.KPHB 0322236 din 01.05.2025 Cod client : 176460

PRESTATORUL (OPERATORUL)

Asocierea BIN GO SOLUTIONS S.R.L. – BLUE PLANET SERVICES S.A., asociere cu sediul ales la liderul asocierii societatea BIN GO SOLUTIONS S.R.L., din Mun. Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 33A, sector 4, reprezenta prin Sucursala BIN GO SOLUTIONS S.R.L. Prahova, cu sediul în jud. Prahova, având număr de înregistrare la ONRC J2010000544291, CUI 26834093, cont bancar RO03BRMA101000011431RO05 deschis la EXIMBANCA ROMÂNEASCĂ S.A., reprezentat prin Director de Sucursala Dănuț Ciobanu,

și

BENEFICIARUL (UTILIZATORUL – NON CASNIC)

SC SMARTFLIX SRL cu sediul în Piața CHARLES DE GAULLE, Nr. 3-5, Etaj 2A, Sector 1, Bucuresti cod unic de înregistrare fiscala 49508576, înregistrata la registrul comertului sub nr. J40/2000/2024, cont nr.

..... deschis la Telefon email

....., reprezentata prin MIREA MIHAI în calitate de IMPUTERNICIT, posesor al actului de identitate Seria PX Numarul 692985, CNP 1930201297319, în calitate de **Beneficiar**, au convenit să încheie prezentul contract, după cum urmează:

Capitolul 2 - DOMENIUL DE APLICARE ȘI DURATA CONTRACTULUI

2.1. În baza Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cât și a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, se convine încheierea prezentului contract de prestare a serviciilor de salubritate privind colectarea și transportul deșeurilor municipale colectate în mod separat cu excepția deșeurilor toxice, periculoase sau cu regim special, altele decât cele ce fac parte din deșeurile municipale, între Prestator și Beneficiar, indiferent de forma de proprietate a acestora și cu respectarea normativelor și standardelor în vigoare.

2.2. Contractul se încheie pe o durată determinată, având valabilitate începând cu data de **01.05.2025** și până la data de **15.04.2026**, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de maximum 12 luni, în funcție de durata contractului de delegare a gestiunii serviciului, încheiat de Prestator cu autoritatea contractantă – **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor" Prahova** – în temeiul Contractului de delegare nr. 1884/15.04.2025, având ca obiect **"Delegarea gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2 – Boldești-Scăeni și 6 – Valea Doftanei"**.

Capitolul 3 - OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă prestarea următoarelor servicii de salubritate:

3.1.1. **Deșeuri menajere – fracție umedă.** Asigurarea de către Prestator, pentru Beneficiar, a colectării și transportului deșeurilor municipale menajere și bio-deșeuri, colectate în mod separat, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, **cod 20 03 01 – conform HG nr. 856/2002**, în vederea tratării mecano – biologice a acestora (în cadrul STMB Ploiești), urmată de eliminarea fracționată a acestora (conform indicatorilor de performanță) prin depozitarea finală în cadrul Depozitului Ecologic Boldești-Scăeni. Aplicarea tarifului pentru fracția umedă este reprezentat de suma tarifelor de prestație pentru activitățile de colectare și transport deșeuri reziduale și bio-deșeuri, urmând a fi aplicat și în situația în care utilizatorii nu încredințează bio-deșeurile generate (sau le colectează amestecat cu deșeurile reziduale) în cadrul gospodăriilor.

3.1.2. **Deșeuri reciclabile și din ambalaje.** Asigurarea de către Prestator, pentru Beneficiar, a colectării și transportului deșeurilor municipale reciclabile și din ambalaje colectate în mod separat, în vederea valorificării acestora la facilități de sortare și tratare autorizate, în conformitate cu prevederile legale.

4.1.2.3. Încredințarea deșeurilor municipale reciclabile și din ambalaje altui prestator în orice mod, fie prin aport voluntar (cu excepția folosirii infrastructurii de tip garanție – returnare), fie în baza unui contract de prestări servicii este interzisă, utilizatorul urmând a fi amendat conform prevederilor legale.

4.1.2.4. Reprezintă deșeuri reciclabile și din ambalaje: ambalajele primare ale bunurilor, recipientele din PET, recipientele din sticlă, cutiile din aluminiu, conservele, hârtia și cartonul nealterate, ambalajele din Polipropilenă etc.

4.1.2.5. Nu reprezintă deșeuri reciclabile și din ambalaje, urmând a fi dispersate în recipientele de culoare neagră/maro ca fiind deșeuri municipale menajere ce vor fi valorificate prin tratare mecano-biologică sau prin alte modalități de eliminare și/sau valorificare, următoarele categorii de bunuri:

- A. Pungile de cumpărături de plastic și folia de plastic contaminată;
- B. Paharele de iaurt, paharele de plastic de unică folosință (de apă, de bere) și paharele de ceai și cafea;
- C. Pixurile de plastic;
- D. Caserolele de plastic de unică folosință;
- E. Caserolele de polistiren de unică folosință;
- F. Hârtia, cartonul alterat de resturi alimentare cât și cutia de pizza;
- G. Bețișoarele de plastic pentru cafea;
- H. Paiele de plastic;
- I. Tacâmurile de unică folosință de plastic;
- J. Ambalajele produselor cosmetice cum ar fi rimelul, rujul și alte farduri;
- K. Șervețelele de bucătărie, prosoapele de hârtie și hârtia igienică;
- L. Farfuriile, câștile și paharele ceramice.

4.1.2.6. **Aplicarea tarifului penalizator.** Conform prevederilor legale, în cazul colectării separate neconforme a deșeurilor municipale, operatorul de salubritate poate aplica un tarif penalizator. Tariful menționat (evidențiat în cadrul Anexei 1 la prezentul contract) se va aplica numai cu notificarea prealabilă a utilizatorilor și numai în cazul neremedierii deficiențelor constatate. În acest sens după avertizarea prealabilă, operatorul de salubritate prezentând planșe foto doveditoare și inscripționând special recipientul neconform (prin aplicarea unui sticker roșu pe acesta), acesta va dispune notificarea clientului urmând ca recipientii ce conțin deșeuri separate neconforme să fie ridicați cu o autospecială distinctă și în baza unui grafic distinct, tariful penalizator (împreună cu dovezile de neconformitate) urmând a fi cuprins în factura de prestație comunicată la finalul lunii.

4.1.3. **Deșeuri voluminoase.** Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase se va efectua în baza unei solicitări transmise în conformitate cu dispozițiile prezentului contract cu minim 48 ore înainte la numărul de telefon **0244/933** sau prin email la adresa **ploiesti@bingo.ro**.

4.1.3.1. Dispersarea deșeurilor voluminoase fără o notificare la numărul unic de dispecerat sau pe domeniul public, în afara graficului menționat, va conduce la abandonarea deșeurilor pe domeniul public și la **amendarea utilizatorului de către autoritatea publică**, conform legii.

4.1.4. **Deșeuri din construcții, amenajări și demolări.** Colectarea și transportul deșeurilor rezultate din activități de construcții, amenajări și demolări, neasimilabile celor menajere, etc. la cererea expresă a beneficiarului, cu aplicarea dispozițiilor prezentului contract. Tarifele de prestație aferente serviciului de colectare și transport deșeuri din construcții și demolări sunt enumerate în cadrul **Anexei 1** la prezentul contract.

4.1.4.1. Colectarea și transportul deșeurilor rezultate din activități de construcții, amenajări și demolări, neasimilabile celor menajere, etc. se va realiza atât la cerere, prin apelarea numărului unic de dispecerat al Prestatorului – **0244/933**, cât și în baza unui program de ridicare distinct de la punctul de colectare indicat în contract, în fiecare ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni, în baza unui programări realizate cu minim 48 ore înainte la numărul de telefon **0244/933** sau prin email la adresa **ploiesti@bingo.ro**.

5.5.1. Beneficiarul poate solicita emiterea facturii de prestație în mod fizic printr-o cerere scrisă adresată Prestatorului, urmând ca pentru emiterea acesteia să fie percepută o **taxă de emisie și expediere în cuantum de 5 lei/faktură la care se adaugă TVA.**

5.6. Beneficiarul este obligat să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, în termenul de scadență de 15 zile de la data comunicării facturilor, conform prezentului contract.

5.6.1. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii cu precizarea că facturile se vor emite între data de 01-05 ale următoarei luni.

5.7. Plata se va efectua prin următoarele modalități:

- **Online;**

- Prin virament bancar în contul Prestatorului - **RO03BRMA101000011431RO05**, deschis la EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A.;

- Prin intermediul serviciilor oferite de către procesatorii de plăți **PayPoint, Un-Doi, Selfpay, PAGO;**

- Prin platforma de relații cu clienții a Prestatorului, dacă aceasta este disponibilă.

5.8. Dacă o factură nu este achitată în cel mult de 15 zile de la data scadenței (ultima zi a perioadei de plată), clientul în cauză este penalizat pentru întârziere.

5.9. Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea facturii și se constituie în venit al operatorului.

5.10. Sumele datorate ca penalizări sunt înscrise de către Prestator în următoarea factură emisă către Beneficiar.

5.11. Dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate în termen de 45 de zile de la transmiterea facturii, Prestatorul are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanță conform prevederilor **Legii 51/2006.**

5.12. Factura emisă de operator este titlu executoriu, conform **Legii speciale nr. 225/2016** pentru modificarea și completarea **Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.**

Capitolul 6 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

6.1.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

A. Drepturile Prestatorului / Operatorului:

A1. să factureze și să încaseze contravaloarea serviciilor prestate;

A2. să aplice la facturare tarifele în vigoare stabilite;

A3. să comunice Beneficiarului modificarea tarifului stabilit în funcție de modificarea prețurilor la carburanți, materii prime, etc. și de inflație;

A4. să aplice majorări de întârziere în cazul neachitării facturilor la termen, conform clauzelor contractuale, egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

A5. să își recupereze, în conformitate cu dispozițiile legale, toate costurile de operare (**art. 25 lit. A Legea 101/2006**);

A6. să cuprindă în cadrul tarifului, conform principiului „**poluatorul plătește**”, cuantumul taxei pentru economie circulară, în conformitate cu dispozițiile **OUG 74/2018** și **Ord. Min. Mediului 1503/2017**;

A7. să suspende contractul în condițiile legii și ale contractului și numai după notificarea prealabilă a Clientului.

B. Obligațiile Prestatorului / Operatorului:

B1. să respecte angajamentele asumate prin prezentul contract;

B2. să colecteze deșeurile municipale ce fac obiectul prezentului contract, folosind autovehicule special echipate pentru colectarea și transportul acestora;

poluare fonică, miros neplăcut sau să se răspândească deșeurile;

B7. să păstreze în condiții bune recipientii de precollectare, iar în cazul în care au fost deteriorați, furați sau pierduți, să achite Prestatorului contravaloarea acestora sau a reparațiilor efectuate;

B8. să achite contravaloarea facturii pentru serviciile și bunurile contractate, în termenele prevăzute în contract;

B9. să plătească valoarea penalităților calculate pentru nerespectarea termenului scadent de plată a facturilor;

B10. să achite valoarea cheltuielilor aferente suspendării contractului, respectiv a reluării prestării serviciului de către Prestator;

B11. să nu introducă în recipientele de precollectare a gunoiului menajer, deșeuri din categoria celor periculoase, toxice sau explozive, provenite din procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcțiile sanitar-veterinare sau de către autoritățile de mediu;

B12. să sesizeze nerespectarea ciclului de ridicare în maxim 24 de ore;

B13. să nu acorde angajaților Prestatorului stimulente pentru îndeplinirea clauzelor contractuale;

B14. să predea Prestatorului, în caz de reziliere a contractului, recipientii cu care a fost dotat gratuit și/sau prin închiriere sau să achite contravaloarea acestora;

B15. să accepte la plată facturile emise de Prestator, iar în cazul în care transmiterea acestora se face prin poștă cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire, acestea se consideră acceptate la plată dacă Beneficiarul nu formulează obiecțiuni în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor;

B16. în ziua de ridicare, să depoziteze recipientii de precollectare la cel mult 10 m față de calea de acces a autospecialei, ținând cont că salariații Prestatorului nu intră în curțile și grădinile particulare;

B17. beneficiarii deținători de deșeuri de ambalaje au obligația de a colecta separat aceste ambalaje astfel:

- depunerea în recipiente speciali, destinați acestei activități (saci, europubele, eurocontainere), care vor fi amplasați în locuri ușor accesibile și vor avea inscripționat tipul de material re folosibil ce urmează a fi colectat;
- predarea întregii cantități de ambalaje colectate, ce nu au fost incredintate în prealabil sistemului SGR;
- să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- să separe deșeurile, în vederea colectării acestora.

B18. Conform **Legii nr. 307/2006, art. 6:**

(1) Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul.

și

(2) Persoana care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc serviciile de urgență, primarul sau poliția și să ia măsuri, după posibilitățile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului."

Capitolul 7 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

7.1. Pentru neexecutarea, integrală sau parțială, a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor contractuale.

7.2. Părțile contractuale pot include și daune-interese pentru neexecutarea totală sau parțială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.

7.3. Dacă din motive obiective Prestatorul nu poate ajunge la timp la adresa Beneficiarului pentru prestarea serviciului sau Beneficiarul nu poate să pună la dispoziția Prestatorului deșeurile pentru efectuarea serviciului, aceștia au obligația reciprocă de a stabili de comun acord o altă dată și/sau oră pentru colectarea deșeurilor.

- **Regulamentul serviciului public de salubritate** aplicabil în aria delegată de domiciliu și/sau rezidență a Beneficiarului;
- **OUG 53/2019;**
- **OUG 196/2005;**
- **OUG 92/2021** privind regimul deșeurilor;
- **Ordinul ANRSC 640/2022;**
- **Legea nr. 249/2015** privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- **Legea nr. 363/2007** privind protecția consumatorilor;
- **Regulamentul UE 2016/679** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a **Directivei 95/46/CE**.

Capitolul 14 - DISPOZIȚII FINALE

14.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional cu acordul scris al părților, cu excepția modificărilor de tarif (în cuantumul aprobat potrivit reglementărilor în vigoare) care se comunică Beneficiarului și care țin loc de act adițional la prezentul contract.

14.2. În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare ale **Codului Civil** și ale **Codului Comercial**.

PRESTATOR

Asocierea BIN GO SOLUTIONS SRL

BLUE PLANET SERVICES S.A.

Prin Director de Sucursala

BIN GO SOLUTIONS S.R.L. (lider al Asocierii)

DANUT CIOBANU

BENEFICIAR



ANEXA 1 – TARIFE DE PRESTAȚIE

Activitatea de colectare și transport deseuri municipale colectate separat, tarifele contractuale expuse conform prevederilor Ord. 640/2022 sunt:

Tarifele activităților de salubritate pe fluxul deșeurilor municipale	Utilizatori non-casnici	
	lei fara TVA/tona	Lei fara TVA/mc
Tarif pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale - Tcs reciclabile	686.83	68.68
Tarif pentru colectarea separată și transportul separat al biodeșeurilor din deșeurile municipale - Tcs biodeșuri	234.56	82.10
Tarif pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere și similare și al altor deșuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă - Tcs reziduale*	875.56	306.45
Tarif pentru sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat - Tsortare	127.51	12.75
Tarif TMB - biodeșuri	107.08	37.48
Tarif TMB - reziduale	107.08	37.48
Tarif depozitare ip - reciclabile	26.20	2.62
Tarif depozitare ip - biodeșuri	63.94	22.38
Tarif depozitare ip - reziduale	63.94	22.38
CEC ip - reciclabile	40.00	4.00
CEC ip - biodeșuri	96.07	33.62
CEC ip - reziduale	96.07	36.82
Td gestionare reciclabile cs	880.54	88.05
Td gestionare reziduale cs (fracție umedă colectată în amestec)	636.63	222.83
Tarif compus de facturare** (lei/tona) = Td gestionare reciclabile x 28,17% + Td gestionare reziduale x 71,83%	705.35	
Tarif pentru separarea incorectă a fracțiilor de deseuri municipale = (Td gestionare reciclabile + Td gestionare reziduale) x 2	3,034.35	621.76

*Conform art. 6, alin. (2) din Ord. ANRSC nr. 640/2022, pentru colectarea separată a deșeurilor textile și a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, nu se oferă și nu se fundamentează tarife pentru colectarea separată a acestor fracțiuni de deseuri, costurile de operare, inclusiv cele de informare și conștientizare a populației, fiind acoperite prin tariful prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (ii), Tcs reziduale

** Tarif compus de facturare exprimat în lei/tona sau lei/mc este suma tarifelor distincte ponderate în funcție de compoziția deșeurilor, conform documentației de atribuire deșeurilor municipale reciclabile reprezentând 28,17% din totalul deșeurilor municipale, iar deșeurile reziduale și biodeșeurile municipale fiind 71,83% din totalul deșeurilor municipale, iar deșeurile reziduale și

Densități medii stabilite conform Caiet de Sarcini cât și conform prevederilor legale cuprinse în cadrul Ord. 98/2025:

Densitatea medie a deșeurilor reciclabile municipale (ρ) = 0.10 tone/mc

ANEXA 3 – POLITICA DE PROTEJARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Se consideră "Date cu caracter personal ale Beneficiarului": nume, prenume, adresă, e-mail, telefon, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, imagine, voce, care sunt prelucrate (prin creare, colectare, actualizare, utilizare, ștergere, modificare, transfer, arhivare, stocare) de către Prestator pe durata contractului de prestări servicii
2. Prin "Operator de date" se înțelege persoana fizică sau juridică, Autoritatea Publică, agenția sau orice alt organism care, fie în mod independent, fie în asociere cu altele, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării Datelor cu caracter personal
3. Prin "Persoana împuternicită de operatorul de date" se înțelege orice persoană fizică sau juridică, orice Autoritate Publică, orice agenție sau orice alt organism care prelucrează Date cu caracter personal în numele unui Operator de date sau la cererea unei persoane împuternicite de Operator să acționează în numele unui său
4. În cadrul contractului Prestatorul va avea responsabilitatea exclusivă de a se conforma cu întreaga legislație aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor prelucrate
5. Categoriile de destinatari către care se pot divulga Datele cu caracter personal ale Beneficiarului sunt instituțiile statului (organe de control, organe de urmărire penală, instanțe judecătorești etc), precum și prestatorii de servicii de transport în vederea ridicării/expedierii mărfii, societăților de mentenanță tehnică și IT contractante și auditorilor fiecărei părți.
6. Prestatorul poate prelucra Datele cu caracter personal ale Beneficiarului în următoarele scopuri:
 - 6.1. În scopul prestării serviciilor de salubritate (ofertarea, emiterea și gestionarea contractelor de salubritate, scopuri strategice și operaționale, precum recuperarea creanțelor) conform art. 6, alin 1), lit. b) din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
 - 6.2. În scopul respectării obligațiilor legale, ca rezultat al legislației în vigoare
 - 6.3. Informarea Beneficiarului prin campanii de colectare separată a deșeurilor desfășurate de către Prestator
 - 6.4. În scopul îmbunătățirii calității serviciilor și produselor oferite (sesizări, reclamații, mesaje)
7. Obligațiile Ofițerului de Prelucrare a Datelor. Indiferent de eventualele prevederi contrare din contractul de servicii în legătură cu Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, Prestatorul va realiza următoarele:
 - 7.1. Va prelucra Datele cu caracter personal ale Beneficiarului după cum sunt prezentate în contractul de servicii sau comunicate în alt mod de către Beneficiar.
 - 7.2. Va implementa măsuri corespunzătoare de natură tehnică și organizațională, de protecție față de distrugerea neautorizată sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la Datele cu caracter personal ale Beneficiarului
 - 7.3. La cererea în scris a Beneficiarului, va șterge sau îi va returna toate aceste Date cu caracter personal, la încheierea furnizării serviciilor, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă impune stocarea acestora
 - 7.4. Prestatorul îl va informa pe Beneficiar, fără întârziere, în conformitate cu art.33 și art.34 din Regulamentul 679/2016, dacă Prestatorul află de un incident care implică Date cu caracter personal ale Beneficiarului, și va lua măsurile necesare pentru remediere
 - 7.5. Va stoca Datele personale ale Beneficiarului pe durata existenței relației contractuale, precum și, dacă este cazul, ulterior încetării acesteia, pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la regulile privind arhivarea.

PRESTATOR

Asocierea BIN GO SOLUTIONS SRL

BLUE PLANET SERVICES S.A.

Prin Director de Sucursala

BIN GO SOLUTIONS S.R.L. (lider al Asocierii)

DANUT CIOBANU

BENEFICIAR

